

감사결과 처분요구서

- 민원 제보에 따른 특정감사 -

2025. 8.



감 사 실
【기술감사부】

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 업무가 소홀한 현장대리인 등 조치 부적정

해당부서 특특지역본부 표표지사

처리부서 ▽▽▽▽처

내 용

1. 업무개요

답답답답본부 표표지사(이하 “표표지사”라 한다)에서는 농경지 침수방지 및 경지이용률 제고, 영농환경 개선을 통한 농가소득을 증대시키기 위해 [표 1]과 같이 해해지구 배수개선사업(이하 “해해지구”이라 한다)을 추진하고 있으며, 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	면적(ha)	사업내용	총사업비(백만원)
표표	해해	배수개선사업	112.9	- 배수장 1개소(Q=5.0m ³ /s) - 배수문(게이트펌프) 2개소 - 배수로 14조 6.8km, 매립 0.24ha - 부대공사 1식 등	17,854

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자(대표자)	계약기간	계약금액(천 원)	
표표	해해지구 배수개선사업 토목공사	(주)전전전전건설 (일일일)	2024.03.19.~ 2027.12.10.	7,967,739	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 [해해]지구 배수개선사업의 현장대리인 변경 현황은 [표 3]와 같다.

[표 3] 현장대리인 변경 현황

이름	업무기간	이름	업무기간	이름	업무기간	비고
[영영영]	'24. 3. 9.~'24. 10. 15	[미미미]	'24. 10. 16.~'25. 5. 6	[관관관]	'25. 5. 7.~'27. 12. 20	

그리고 민원인 [영영영]은 [표표]지사 담당부장이 ‘건산업위반 사실을 말하며 압박을 가한 사실과 현장에서 나가라는 막말’하였고, ‘2건의 녹취록을 제공하며 민원을 제기하였다.

녹취록 주요 내용

[담당부장 발언]

① (원도급사 대표와 당시 현장대리인 민원인이 참석한 회의에서)

건산업법을 위반해가지고 하도급을 주셨으면 말이 없게 잘 처리해 주시면

② (당시 품질관리자 민원인이 참석한 민원발생 원인에 대한 회의에서)

나가세요, 이 현장에서 그냥 품질관리자로서의 역할을 다 할 수가 있겠나요, 그냥 다른 일 하시면서 하시는 것도 나쁘지 않아요

[민원인 발언]

우리 감독님이나 지금 기관에서 현장한테 하는게 지금 뭐 정상대로 하는 건 아닌 것 같아요. 너무 이렇게 압박을 하고

2. 판단기준

「취업규칙」 제4조(준수의무) 직원은 신의를 지키고 품위를 유지하며, 공사의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 해야하고, 공과 사를 분별하여 친절·공정하고 신속·정확하게 업무를 처리할 것을 준수하도록 규정하고 있다.

「공사감독 업무지침」 제41조(현장대리인 등 교체) 제2호, 제7호에 따르면 현장

대리인이 감독원의 사전승인을 얻지 않고 정당한 사유없이 해당 건설공사의 현장을 이탈한 때, 현장대리인 등이 감독원의 정당한 지시에 응하지 않을 때, 등에 해당할 경우 소관부서장¹⁾에게 보고하여야 하며, 소관부서장은 교체사유가 인정될 경우에는 시공자에게 현장대리인 등을 교체토록 요구토록 규정하고 있다.

같은 지침 제2항에 따르면 제1항에 따라 교체 요구를 받은 시공자는 특별한 사유가 없으면 신속히 교체 요구에 따르도록 규정하고 있다.

따라서 [표표]지사에서는 [해해]지구와 관련한 업무를 처리할 경우에는 「취업규칙」을 준수하여 친절·공정하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 하고, 건설공사 시행자가 지명한 현장대리인과 관계자가 업무가 소홀하거나 공사감독의 지시를 이행하지 않을 경우에는 「공사감독 업무지침」에 따라 적절하게 조치하여야 하고 필요한 경우 절차를 밟아 교체하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 담당부장은 [해해]지구 공사감독원을 관리감독하는 관리자로서 「취업규칙」에 따라 공과 사를 분별하여 친절·공정·신속·정확하게 업무를 처리하고, 건설기술인의 업무가 소홀하거나 감독원의 지시를 이행하지 않는 경우에는 「공사감독 업무지침」에 따라 적절한 조치를 하도록 공사감독원에게 지시하거나 업무지도하여야 하는데도

담당부장은 2024. 10. 2. 지사 사무실에서 원도급사 대표와 당시 현장대리인 민원인이 참석한 공정 지연 만회대책 회의에서 ‘건산법을 위반해가지고 하도급

1) 「공사감독업무지침」 제2조(정의)에 따르면 소관부서장이란 「직제규정」에서 정하는 바에 따라 공사시행 및 공사감독업무 등 관련된 업무를 담당하는 지사장 등을 말한다.

을 주셨으면’이란 발언을 한 사실이 있다.

이에 대해, “2024. 9.경 민원인 영영영을 만났을 때, 예전에 포포지사에서 근무하던 중 (주)가나안에서 일하는 민원인 영영영을 본 기억”이 떠올랐고, “하도급 계약을 체결한 (주)가나안과 관련이 있는 민원인 영영영이 해해지구 원도급사 현장대리인으로 배치된 사실로 인해 하도급 위반에 대한 의심”하였고

“2024. 3. 7. 계약한 이후 현장사무실만 개설하고 2024년도 계약분에 대한 공사를 실시하지 않았으며 시공을 위한 사전절차(토지소유자 협의, 한전주 이설 준비·협의 등)를 이행하지 않는 상황에서 公社 퇴직자를 현장대리인으로 배치하여 공종 추진이 지연된 상황을 모면하려는 원도급사의 의도로 인해 ‘원칙대로 해라’의 의미로 말”하였으며

“하도급 위반에 대한 의심으로 한 말이지 건설산업기본법 위반하는 증거가 있어 그런 발언을 한 것은 아니다”라고 답변하였다.

그리고 2024. 11. 29. 현장사무실에서 당시 품질관리자 민원인이 참석한 민원 발생 원인에 대한 회의에서‘나가세요’ 등 발언에 대해서는’이란 발언을 한 사실이 있다.

이에 대해, “지역주민이 2024. 11. 29. 포포지사를 찾아와 민원인 영영영(당시 원도급사 품질관리자)의 문제 해결 방식이 정상적이지 못하다는 내용을 전달”하였고

“공사감독과 동행하여 같은 날 해해지구 현장사무실을 방문하여 해해지구 내 주민 민원이 지속적으로 발생하는 원인에 대한 회의를 실시”하였으며

“당시 품질관리자로 배치된 민원인 ○○○이 주민 민원을 해결하는 과정이 원활하지 않고 민원을 더 유발하는 방식에 대해 논의하는 과정에서 ‘나서지 마라’는 의미로 한 말이다”라고 답변하였다.

또한 “첫 공사감독원을 수행하는 해해지구 공사감독원을 위해 총괄 업무를 담당하는 부장으로서 적극적으로 문제를 해결하려고 한 행동”이었고, 해해지구에서 발생한 민원 현황(2024. 11. 7.부터 2024. 12. 4.까지 총19건 발생)을 [표 4]와 같이 제시하였다.

[표 4] 해해지구 현장 내 주민 민원 현황

일자	성명	민원내용	비고
계		19건	
2024. 11. 7.	두○○	미흡한 공사 지속 민원 논에 묻힌 폐기물 제거, 답 원상복구 요청	
2024. 11. 7.	최○○	용수로 물이 넘쳤을 때 나가는 수명이 막혔으니 복구 요청	
2024. 11. 8.	-	교량 개인이 설치해서 사용 중인데 협의 없이 깨서 불편 야기	
2024. 11. 11.	유○○	서수-평장도로 현장, 교량 철거로 측사 앞 통행 민원 발생, 임시가도 설치 요청	
2024. 11. 11.	김○○	벚집 숙집 운반을 위한 토지 원상복구 조치 요청	
2024. 11. 11.	-	현장근로자들의 설명 등에 대한 불만 표현	
2024. 11. 11.	문○○	7호간선 송전탑 근처 용수공급을 위한 취입보 설치 요청	
2024. 11. 12.	정○○	라이그라스 재배 중으로 공사 폐기물을 제대로 안치워서 원상복구 요청	
2024. 11. 14.	문○○	용수공급이 가능한 위치로 검토하여 용수공급 시설 위치 조정 및 설치 요청	
2024. 11. 14.	두○○	공사 후 파손된 농로 재포장 시 경사지지 않도록 평행하게 요청	
2024. 11. 18.	김○○	512-3구거부지 침범하여 시설물 설치됨	
2024. 11. 18.	김○○	벚집 수거운반, 원상복구 요청	
2024. 11. 20.	장○○	일시보상비에 대한 면적이 풀씨와 비료가 뿌려져 있는 상황 보상이 미비함	
2024. 11. 20.	김○○	토지사용면적에 비해 일시보상면적이 작으니, 실측 후 반영해달라	
2024. 11. 21.	김○○	6호간선 시점부, 보리심어 놓음 공사전 일정 협의 요청	
2024. 11. 21.	정○○	라이그라스 보상 방법 강구 요청	
2024. 11. 29.	장○○	○○○씨 연락 불래, 현상원상 복구, 측량에 대한 현장확인, 피해방지대책 요구	
2024. 11. 29.	-	태양광 부지 앞 수로 여유폭 골재 포설 요청	
2024. 12. 4.	장○○	일시보상면적 측량 요구	

자료: 부서 제출 자료 재구성

한편 공사감독원은 위 담당부장의 답변과 관련하여 “당시 현장대리인 민원인 [영영영]이 2024. 3.경부터 같은 해 9.경까지 잦은 현장 이탈을 하여 현장대리인의 현장 이탈을 방지하기 위해 구두경고”하였고 “본격적인 공사를 위해 필요한 사전 이행절차 등 준비사항을 현장대리인에게 요청하였지만 이행하지 않았으며, 공사 착공을 위한 인허가서류(도로점용, 개발행위허가) 작성을 모두 직접했다”는 의견을 제시하였다.

그 결과 원도급사에 현장대리인 등 교체 시 공식적이고 적절한 조치를 하도록 관리감독하여야 함에도 민원인에게 확인하지 않은 사실의 발언과 부적절한 발언으로 민원을 유발하였다.

4. 관련부서(관련자) 의견

담당부장은 감사결과를 받아들이면서, 준공 기한 3달을 앞둔 시점에 현장사무소 부설 외에 공사를 시행하지 않아 연도말 준공에 차질이 예상되었고, 공사감독원의 지시사항을 이행하지 않았으며, 자격이 부족한 퇴직자를 현장대리인으로 추천하고, 그 퇴직자는 현장대리인 승인을 받지 않았는데도 신분을 망각한 채 여성 공사감독원에게 무리한 자료를 요구하는 등 전반적으로 현장관리에 어려움이 많았다는 의견과

현장대리인에서 품질관리자로 변경되었음에도 고향 선후배라는 사유로 토지 소유자 등의 사전 동의를 받지 않고 무리하게 공사를 추진하여 다수의 민원이 발생하는 등 최악의 상황이 지속되었고

이런 상황에 업무 총괄 담당자인 부장으로서 나서지 않을 수 없었으며, 그 협의 과정에서 나온 말을 압박과 막말로 오인한 경우이나, 상대측에서 기분이

상했다면 송구스럽게 생각하고 다시는 이런 일이 재발되지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의 요구

사장(▽▽▽▽처장)은 건설사업 현장대리인 등이 발주처를 기만, 감독원의 지시를 이행하지 않는 경우에는 관련 지침에 따라 적정하게 조치하도록 관리감독하여야하는데도 민원인에게 부적절한 발언으로 민원을 유발한 책임을 물어 [표표]지사 농어촌사업부장 3급 ◇◇◇◇(현 ◇◇◇◇◇단)에게 “주의” 처분하시기 바랍니다.